

1502834-67.2018.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Lilian Lage Humes
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 9ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 05/04/2022
... furto.

Por fim, vale lembrar que o crime de roubo impróprio não admite a tentativa. Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 1º E 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. I - O crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal consuma-se no momento em que, após o agente tornar-se possuidor da coisa, a violência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
9ª Vara Criminal
Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502834-67.2018.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502834-67.2018.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALLAN SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

ALLAN SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 1º, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal porque, no dia 27 de novembro de 2018, por volta de 17h14min, na Avenida Vauthier, esquina com a rua João Teodoro, Bom Retiro, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em unidade de desígnios e identidade de propósitos com um indivíduo identificado apenas como Fernandinho, subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em uma bolsa contendo carregador de celular, itens de maquiagem e dinheiro em espécie, de propriedade da vítima Zheng J., logo em seguida empregando grave ameaça, exercida com o disparo de arma de fogo, contra o policial Renan

Portella Avila, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da bolsa.

A denúncia foi recebida em 3 de dezembro de 2018 (fls.59).

O réu foi regularmente citado e o processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante de fls.1/2 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também restou comprovada.

Em seu interrogatório, o réu disse que morava e trabalhava no Brás entregando alimentação chinesa. No dia dos fatos, estava saindo de seu serviço de bicicleta e, quando estava com a bicicleta em movimento, na rua, viu "Fernandinho" correndo e falando: "- me ajuda, me ajuda".

"Fernandinho" pulou na bicicleta e o interrogando escutou três disparos de arma de fogo. O interrogando parou, "Fernandinho" pulou da bicicleta, deixou cair uma bolsa e saiu correndo.

O interrogando passou sua versão ao policial e a população se aproximou. Havia um segurança do shopping em que o interrogando trabalhava e o interrogando pediu que ele avisasse o policial que o interrogando trabalhava ali perto, mas o interrogando foi conduzido à delegacia.

Não houve qualquer disparo de arma de fogo por parte do interrogando ou de "Fernandinho".

O interrogando não estava armado.

Todavia, a versão apresentada pelo réu não merece qualquer credibilidade, não se sustentando quando confrontada com as demais provas colhidas nos autos.

O policial Renan reconheceu o réu em audiência e depôs, em síntese, que estava dentro de um ônibus quando presenciou a ação criminosa, pois pessoas que estavam dentro do coletivo lhe informaram que estava ocorrendo um crime na calçada.

O depoente viu, de dentro do ônibus, o momento em que o comparsa do réu pegou a bolsa das mãos da vítima e saiu correndo.

O depoente desceu do coletivo, se posicionando em um poste de energia à frente deste indivíduo para abordá-lo em uma posição estratégica. Porém, antes que ele chegasse até o depoente, o criminoso se encontrou com o réu e empreendeu fuga na garupa de uma bicicleta conduzida pelo réu.

O depoente seguiu no encalço deles e, em um dado momento, eles dispararam contra o depoente e o depoente disparou contra eles. O réu e seu comparsa caíram da bicicleta e o comparsa do réu conseguiu se evadir.

Porém, o réu permaneceu no local e foi abordado. Foi dada voz de prisão ao réu e foi localizada uma quantia em dinheiro em poder dele.

A vítima foi localizada e foram para a delegacia.

A vítima tinha dificuldade para falar português, mas confirmou essa mesma dinâmica dos fatos.

A vítima reconheceu o réu no local da ocorrência. A bolsa foi recuperada.

Os disparos ocorreram a trezentos ou quatrocentos metros do local do crime, a distância que a vítima poderia ouvir os tiros.
Os fatos ocorreram no Brás, em local de grande fluxo de pessoas, de forma que a perícia do local ficou prejudicada.

O policial Alexander narrou que não presenciou os fatos, seu nome apenas constou do boletim de ocorrência para que o sistema aceitasse o registro.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os policiais não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, o policial Renan não conhecia o réu e não tinha motivos pessoais para incriminá-lo falsamente. Ademais, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição de seu trabalho.

Portanto, não se pode aceitar a alegação defensiva de que a testemunha teria inventando sobre o disparo efetuado contra sua pessoa para justificar sua ação, pois seria pouco provável que, sendo pessoa dotada de treinamento e acostumada a lidar com situações de perigo, descarregasse sua arma à vista de todos e em local com grande fluxo de pessoas se tal providência não fosse necessária e justificada.

Por fim, a versão apresentada na fase policial corrobora a coleta da prova judicial.

Logo, tem-se da prova dos autos que, no início, o acusado praticava um furto, pois, com unidade de propósitos e divisão de tarefas com seu comparsa, subtraíram a bolsa da vítima, ficando seu comparsa encarregado de tomar o bem da vítima e o réu de pedalar a bicicleta para que se evadissem do local rapidamente, a fim de assegurar o êxito da ação criminosa. No entanto, após a subtração, viram-se interpelados pelo policial Renan e, para assegurar a detenção dos bens e a fuga, empregaram grave ameaça e violência contra o policial, desferindo um disparo de fogo, conduta que caracteriza o denominado roubo impróprio, figura prevista no § 1º do art. 157 do Código Penal.

Desta forma, o crime se consumou, porque o réu empregou grave ameaça e violência subsequentes à subtração, não merecendo acolhimento a tese da defesa de desclassificação da conduta do réu para o crime de furto.

Por fim, vale lembrar que o crime de roubo impróprio não admite a tentativa. Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § § 1º E 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. I - O crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal consuma-se no momento em que, após o agente tornar-se possuidor da coisa, a violência é empregada, não se admitindo, pois, a tentativa. (Precedentes do Pretório Excelso e desta Corte). II - Para que o agente se torne possuidor, é prescindível que a res saia da esfera de vigilância do antigo possuidor. (Precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal - RTJ 135/161-192, Sessão Plenária). III - Uma vez atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e a existência de circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, deve o réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional semi-aberto. (Precedentes). Ordem denegada. Habeas corpus concedido de ofício, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para semi-aberto. (HC 39.220/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28.06.2005, DJ 26.09.2005 p. 414); “ROUBO IMPROPRIO.

CONSUMAÇÃO. O CRIME DO ART. 157, PARAGRAFO 1., DO CODIGO PENAL NÃO ADMITE TENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE O MOMENTO CONSUMATIVO E O EMPREGO DA VIOLENCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (REsp 46.275/SP, Rel. Ministro ASSIS TOLEDO, QUINTA TURMA, julgado em 20.02.1995, DJ 20.03.1995 p. 6137).

Portanto, caracterizado o crime nos moldes descritos na denúncia, passo a dosar a pena.

O réu é tecnicamente primário (fls. 93), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, diante da quantidade de pena aplicada e porque o delito foi cometido mediante o emprego de grave ameaça e violência contra a pessoa.

Ante a gravidade do crime cometido, a quantidade de pena aplicada, a personalidade desvirtuada do réu, que está preso por outro feito e possui antecedentes infracionais (fls. 57/58) e sua periculosidade, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, adequado para aqueles que – como no caso sob trato – cometem roubo, um dos crimes que mais perturba a paz pública nos dias que correm e que merece, bem por isso, severa resposta por parte do Poder Judiciário.

Isto posto, CONDENO ALLAN SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §1º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 4 anos reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a pena pecuniária de 10 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Paulo, 5 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA